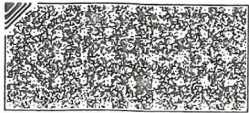
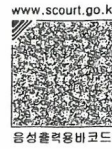


대구지법 2024카명 24888 재산명시 2024.12.12 제출 원본과 상이 없음



위변조 방지용 바코드입니다.

결	담	당	사무장	변호사
재				



음성출력용바코드

대 구 지 방 법 원

제 1 파 산 부

결 정

정본입니다.

2024. 11. 28.

법원사무관 최정준



사 건 2024하합186 파산선고
신 청 인 겸 주식회사 신금성엘리베이터
채 무 자 대구 북구 동변로24길 66-6 (동변동)
대표이사 조용래
대리인 법무법인 파트원 담당변호사 김기수
선 고 일 시 2024. 11. 28. 10:00

주 문

- 채무자 주식회사 신금성엘리베이터에 대하여 파산을 선고한다.
- 변호사 이태현[1979. 2. 20.생, 대구 수성구 동대구로 395, 5층 (범어동, 블루시
마팰리스)]을 파산관재인으로 선임한다.
- 파산관재인의 임기를 2026. 12. 31.까지로 한다.
- 채권신고기간을 2024. 12. 27.까지로 한다.
- 제1회 채권자집회와 채권조사의 기일 및 장소를 2025. 1. 21. 11:00 대구지방법
원 제44호 법정으로 한다.
- 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제492조 단서의 금액을 300만 원으로 한다.

이 유

1. 인정사실

기록과 채무자 대표자 심문결과에 의하면, 다음의 사실이 인정된다.

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법
원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변
조 여부를 확인하실 수 있습니다.

대구지법 2024카명 24888 재산명시 2024.12.12 제출 원본과 상위 없음



위변조 방지용 바코드입니다.



www.scourt.go.kr
음성출력용바코드

가. 채무자는 2010. 3. 2. 엘리베이터 설치·유지 보수업, 엘리베이터 제작 및 판매업 등을 영위하기 위하여 설립된 비상장법인이다.

나. 채무자의 자본금은 500,000,000원(보통주 50,000주, 1주당 액면가액 10,000원)이고, 주주 현황은 아래와 같다.

주 주 명	구 분	주 식 수	비 율	비 고
조상현	보통주	20,000	40%	자녀
조용래	보통주	15,000	30%	대표이사
(주) 신금성엘레베이터 사내근로복지기금	보통주	13,500	27%	기타
강미숙	보통주	500	1%	배우자
조은빈	보통주	500	1%	자녀
조다빈	보통주	500	1%	자녀
합 계		50,000	100%	

다. 채무자는 엘리베이터 생산 및 설치업을 영위하였으나, 원재료비, 인건비 인상으로 인한 채산성 악화, 매출 감소 등으로 회사 운영을 위한 자금을 확보하기 어려운 상태에 이르렀다.

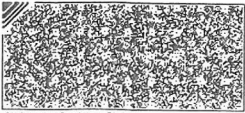
이로 인하여 채무자는 2024. 4.경 영업을 중단하였고, 대표이사를 제외한 모든 임직원이 퇴사하였으며, 현재 변제기에 도달한 채무를 일반적·계속적으로 변제할 수 없는 상황이다.

2. 판단 및 결론

위 인정 사실에 의하면 채무자에게는 지급불능의 파산원인 사실이 존재하므로, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제305조를 적용하여 채무자에 대하여 파산을 선고하기로 하고, 파산관재인 선임에 관하여는 같은 법 제355조를, 채권신고기간·제1회 채권자집회 기일 및 채권조사의 기일에 관하여는 같은 법 제312조를, 법원의 허가대상행위의 기준금액에 대하여는 같은 법 제492조 단서를 각 적용하여 주문과 같이 결정한다.

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.

대구지법 2024카명 24888 재산명시 2024.12.12 제출 원본과 상위 없음



위변조 방지용 바코드입니다.



www.scourt.go.kr
음성출력용바코드

2024. 11. 28.

재판장 판사 서영애



 판사 홍승희



 판사 김종우



열람용

※ 문서 좌측 상단의 바코드로 대한민국법원 앱에서 진위확인을 하실 수 있습니다. 또한 전자소송홈페이지 및 각 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.